

Salvador, 20 de março de 2025

RTC – NCLB 022/2025

Assunto: **Recurso Administrativo**

Referências: **Processo Administrativo nº 48500.001433/2024-53 – Auto de Infração nº 0035/2025-SFT/ANEEL**

Senhor Superintendente,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, doravante simplesmente denominada de “NEOENERGIA COELBA”, concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 15.139.629/0001-94, com sede na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador BA, CEP 41.181-900, vem, respeitosamente, nos termos dos arts. 36 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL nº 846/2019, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face do Auto de Infração – AI – nº 0035/2025-SFT, conforme fundamentos e pedidos apresentados no ANEXO I – RAZÕES DA RECORRENTE.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

EDUARDO BARONI
JUNIOR:06656147801
801

Assinado de forma digital
por EDUARDO BARONI
JUNIOR:06656147801
Dados: 2025.03.20
16:44:16 -03'00'

Eduardo Baroni Júnior
Superintendência de Regulação Técnica e Comercial

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 1/27

ANEXO I – RAZÕES DA RECORRENTE

I. DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO (“TN”) nº 0111/2025-SFT

1. Em 05 de junho de 2024, fundamentado no Relatório de Fiscalização (“RF”) nº 0282/2024-SFT/ANEEL (RF), foi lavrado o TN nº 0111/2025-SFT, por meio do qual se imputou a esta distribuidora a Não Conformidade (NC1 - Qualidade do Serviço Comercial – Prazo de Conclusão de Obras), transcrita a seguir:

“Descumprimento dos prazos de atendimento a solicitações de fornecimento com necessidade de obras estabelecidos no art. 88 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, abaixo transcrito, que disciplina os prazos para atendimento de novas ligações ou aumentos de carga.

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou

III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não contempladas nos incisos I e II.

(...)”

2. No item “II - METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA” do citado RF, a fiscalização apresentou que a ação teria como escopo escutinar os resultados e ações no âmbito dos Planos de Resultados do ciclo 2022/2023, estabelecido no Processo Administrativo nº 48500.005569/2022-71, com o objetivo de solucionar o passivo de solicitações de fornecimento com necessidade de obras na área de concessão da Distribuidora.
3. Ao analisar o caso concreto da Neoenergia Coelba, a fiscalização apontou que, após análise dos Relatórios de Fiscalização - Acompanhamento da Distribuição e da Nota Técnica de Avaliação Final, restou evidenciado que o desempenho da Neoenergia Coelba no Plano de Resultados de Ligação com obras no Ciclo 2022/2023 foi insatisfatório.
4. A fiscalização concluiu, ainda, que a distribuidora não reverteu a situação de descumprimento dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 2/27

Internal Use

necessidade de obras, constatada desde agosto de 2022 pelo Relatório de Análise nº 008/2022 – Análise da prestação do serviço de Ligação com Obra.

II. DA MANIFESTAÇÃO DA NEOENERGIA COELBA AO TN

5. A Neoenergia Coelba apresentou sua manifestação ao TN, pontuando, em síntese, que:
- Na oportunidade de apresentação do Plano, em agosto/2022, foi destacado que a empresa ainda sofria impactos decorrentes de fenômenos econômicos mundiais, tais como efeitos remanescentes da Pandemia do COVID-19 e início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a afetar o preço de insumos;
 - A definição da estratégia para execução das obras e atingimento das metas estabelecidas para o Ciclo 2022/2023 representou grande desafio para a empresa, devido a diversos impactos, tais como eventos climáticos, incremento de novos entrantes acima da projeção estabelecida e dispersão e complexidade das obras;
 - As fortes chuvas, apesar de ocorridas no primeiro trimestre do Plano (outubro a dezembro de 2022), impactaram fortemente os meses subsequentes, devido à manutenção do cenário de estradas inacessíveis, o que dificultou a locomoção das equipes;
 - Apesar dos impactos decorrentes de causas externas, não gerenciáveis pela distribuidora, houve o incremento de 50% (cinquenta por cento) nos investimentos realizados para atendimento a solicitações de novas ligações e aumento de carga com obras e evolução positiva no quantitativo de obras e conexões executadas, o que demonstra o comprometimento e o esforço envidados pela Neoenergia Coelba para superar os desafios e buscar o atingimento das metas estabelecidas.

III. DO AUTO DE INFRAÇÃO

6. Não obstante os argumentos da Neoenergia Coelba, a SFT lavrou o Auto de Infração nº 0035/2025-SFT, aplicando severa e desproporcional penalidade, que totalizou **R\$ 59.508.880,23**.
7. Da Exposição de Motivos do Auto de Infração, extraem-se as seguintes justificativas apresentadas pela SFT para a aplicação da penalidade:
- Na apresentação dos resumos da Constatação e da Não Conformidade, a fiscalização justificou que a SFT oportunizou à Neoenergia Coelba apresentar Plano de Resultados para regularizar a situação de violação dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com necessidade de obras, constatada no Relatório de Análise nº 008/2022-SFT/ANEEL, com base em indicadores de desempenho calculados com dados das solicitações de fornecimento pendentes de atendimento

na área de concessão, tendo o Plano de Resultados Ciclo 2022/2023 sido concluído sem a regularização da Não Conformidade:

Não Conformidade	Resumo da Constatação	Justificativa
NC.1 – Atendimento Inicial - Descumprimento Prazos de Análise/Reanálise, Vistoria UC e Conclusão Obras.	Descumprimento dos prazos de atendimento a solicitações de fornecimento com necessidade de obras estabelecidos no art. 88 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021	Violação dos prazos regulatórios aplicáveis às solicitações de fornecimento com necessidade de obras, constatada no Relatório de Análise nº 008/2022-SFT/ANEEL, com base em indicadores de desempenho calculados com dados das solicitações de fornecimento pendentes de atendimento na área de concessão. A SFT oportunizou à Neoenergia Coelba apresentar Plano de Resultados com o para regularizar a situação. A Distribuidora apresentou o Plano de Resultados, com duração de outubro de 2022 a setembro de 2023. O Plano de Resultados foi concluído, mas a Não Conformidade não foi regularizada.

- b. Destaca que a fiscalização se insere de maneira completa no contexto de fiscalização responsiva. Isso porque, antes da realização da ação fiscalizatória houve as etapas de monitoramento, de análise da qualidade e de acompanhamento de metas por meio do Plano de Resultado do Ciclo 2022/2023. Uma vez que as etapas anteriores não surtiram efeito, iniciou-se o processo administrativo de ação fiscalizadora, que, segundo o modelo de fiscalização adotado por essa Superintendência (Nota Técnica nº 217/2015- SFE/ANEEL, de 5 de dezembro de 2015), as sanções devem seguir a pirâmide de conformidade, no sentido de haver penalização exemplar, no caso de resiliência em manter a prestação de serviço inadequado;
- c. Afirma que o Plano de Resultado do ciclo 2022/2023 não pode ser utilizado de maneira protocolar para seguir de instrumento de postergação de sanções, sendo este um instrumento de finalidade regulatória, que busca conformidade, e requer da distribuidora cooperação e empenho para melhoria da prestação dos serviços de distribuição;
- d. Passa a análise de mérito dos argumentos apresentados pela distribuidora por meio da carta RTC/NCLB – 027/2024, de 05 de julho de 2024;
- e. Acerca da Proposta e Aceite do Plano, que discorreu sobre o cenário existente à época e eventos globais que acarretaram impactos nas atividades econômicas, afirmou que parte significativa das solicitações de fornecimento pendentes de atendimento foram feitas antes desses eventos e que a distribuidora teve a oportunidade de considerar previamente seus efeitos durante a elaboração da

proposta de Plano de Resultados, cuja execução ocorreu em período posterior, quando as implicações já haviam cessado ou se reduzido significativamente;

- f. Sobre os Eventos Climáticos, apesar de reconhecer os impactos na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, entende que são inerentes às atividades realizadas, sob risco integral da concessionária. Afirma, ainda, que tais eventos ocorreram no primeiro trimestre do Plano e que seus efeitos poderiam ser compensados ao longo dos demais meses;
- g. Acerca do crescimento do mercado, que tem como consequência as Novas Solicitações de Conexão, e do Desimpedimento de Solicitações, a fiscalização apresenta entendimento de que tais situações também são inerentes à prestação do serviço e devem ser consideradas no planejamento da distribuidora. Neste ponto, foi considerado pela fiscalização que a Neoenergia Coelba teria falhado ao não considerar essa possibilidade durante a elaboração do Plano de Resultado - o que se provará equivocado ao longo deste documento;
- h. Com relação às características da área de concessão, em especial quanto à geografia e ao perfil de obras em execução, foi argumentado que tais fatores são de conhecimento da distribuidora. Portanto, também deveriam ter sido considerados na proposta de Plano apresentada, não podendo ser considerados como justificativa para o não atingimento das metas;
- i. Sobre os investimentos realizados e resultados obtidos, concluiu ser obrigação da concessionária realizar os aportes financeiros necessários e que, apesar dos incrementos realizados, os resultados apresentados ficaram aquém das metas estabelecidas;
- j. Por fim, apresenta a evolução alcançada pela distribuidora, ao comparar os indicadores de obras em janeiro/2024 com os de dezembro/2024, reconhecendo a melhoria substancial nos prazos de obras, mesmo que aquém dos prazos normativos, e no volume de solicitações fora do prazo;
- k. Com base em tais fundamentos, a SFT manteve a NC1, enquadrando a conduta da Neoenergia Coelba no art. 12, inciso III, da REN 846/2019, em razão de ter sido confirmada a Não Conformidade (NC1) e de terem sido improcedentes as alegações apresentadas pela Concessionária. Em seguida, passa à análise da dosimetria da penalidade da seguinte forma:

52. Apresenta-se a seguir as motivações e cálculo da dosimetria da penalidade de multa que será aplicada em decorrência da Não Conformidade NC.1.

i. Não Conformidade NC.1

a. Valor Base

53. Para a infração decorrente da Não Conformidade NC.1, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A gravidade da infração está relacionada às dificuldades relevantes que são impostas quando há restrição do acesso ao serviço de energia elétrica, considerado de natureza essencial. Além disso, a gravidade da infração está caracterizada pelos possíveis impactos aos consumidores e às regiões afetadas pela má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica relacionada aos pedidos de ligações novas. A demora por suprimento de energia pode causar prejuízos residenciais e comerciais como também provocar queda da produtividade industrial, quando se têm demanda reprimida. Foi levado em consideração o fato de ter sido oportunizado à Distribuidora a melhoria na qualidade do serviço por meio de Plano de Resultados, porém os resultados não foram satisfatórios;
- (b) Foram considerados danos para os usuários, uma vez que ficaram privados do serviço de energia elétrica. Ponderou-se também que a existência de danos concretos ao serviço e aos usuários em decorrência da infração caracterizados pela demora para suprimento de energia elétrica diante da inobservância dos prazos regulatórios;
- (c) Não foi identificada vantagem auferida pela Concessionária;
- (d) A abrangência foi estabelecida em 34,60%, tendo em vista que, considerando que os últimos dados informados para a ANEEL, de dezembro de 2024, havia 5.496 solicitações de acesso com o prazo de obra atrasado de um total de 15.883 solicitações pendentes.

54. Dessa forma, tem-se abaixo o quadro com o cálculo da Pena Base.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade NC.1.			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado [%]
1 – Gravidade da infração (G):	100,00	25,00	25,00
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários (D):	50,00	25,00	12,50
3 – Vantagem auferida pela Concessionária (V):	0,00	25,00	0,00
4 – Abrangência (A):	34,60	25,00	8,65
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			46,15
6 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo IV:			1,00
7 – Valor Base – % – (5 x 6):			0,4615%

b. Avaliação de agravantes e atenuantes.

55. Com relação aos agravantes, não há caso de reincidência específica ou de descumprimento de determinação associada à Não Conformidade NC.1 do TN nº 0111/2024-SFT, de 4 de junho de 2024. Porém, há 1 (um) caso de penalidade irrecorrível na esfera administrativa, que enseja um agravante de 2%, conforme quadro abaixo e trechos da REN nº 846, de 2019, descritos na sequência.

Item	Processo	Auto de Infração	Última Decisão e data de publicação*	Percentual
1	48500.001777/2021-10	0012/2021-SFE	Despacho Diretoria nº 1203 - 01/08/2022	0,2027%
TOTAL				0,2027%

REN nº 846, de 2019.

Art. 23. O valor base da multa será acrescido, nos percentuais abaixo, caso incidam as seguintes circunstâncias agravantes:

(...)

III - de 1% a 5% (um a cinco por cento) para cada caso de antecedente de penalidade irrecorrível, até o limite de 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

(...)

d) 2% (dois por cento) para cada antecedente quando o somatório dos percentuais das multas aplicadas for igual ou superior a 0,01% (zero vírgula zero um por cento) e menor que 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) da base de cálculo;

56. Quantos aos atenuantes, a Concessionária não foi capaz de demonstrar que corrigiu a totalidade das falhas identificadas, além disso, não foi demonstrada reparação dos danos causados. Sendo assim, considera-se que não foram cumpridos os critérios para que houvesse atenuantes.

57. Como resultado, a penalidade referente à Não Conformidade NC.1 assume os valores apresentados a seguir:

NC	Valor Base (%)	Agravantes (%)	Atenuantes (%)	Multa (%)	Multa (R\$)
NC.1	0,4615	2,00	-	0,4707	59.508.880,23

V.3 – DA PENALIDADE

58. Considerando os argumentos aqui apresentados, decide-se pela aplicação da penalidade abaixo elencada:

NÃO CONFORMIDADE	ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO		PENALIDADE	PERCENTUAL [%]	VALOR [R\$]
	ARTIGO	INCISO			
NC.1	12º	III	Multa do Grupo V	0,4707	59.508.880,23
	TOTAL			0,4707	59.508.880,23

59. Por todo o exposto, e de acordo com a dosimetria apresentada, nos termos dos arts. 21 e 22 da REN nº 846, de 2019, deciso pela aplicação da penalidade de multa no valor total de **R\$ 59.508.880,23 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e três centavos)** correspondente ao percentual de 0,4707% aplicado sobre a Receita Operacional Líquida – ROL da Concessionária entre os meses de dezembro de 2023 e novembro de 2024, que totalizam um montante de R\$ 12.641.620.877,80 (doze bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) conforme último “Balancete Mensal Padronizado – BMP” disponível no banco de seiscentos dados da ANEEL.

IV. DA ANÁLISE DA NÃO CONFORMIDADE

8. Concluiu a ANEEL, em sua análise da Constatação que resultou na Não Conformidade de violação dos prazos de obras previstos na REN nº 1.000/21 que, após a conclusão do Plano de Resultados Ciclo 2022/2023, a Neoenergia Coelba não regularizou tal situação. Neste ponto, é importante ressaltar que tal afirmativa não considera que, conforme previsto no Ofício nº 525/2022– SFE/ANEEL, por meio do qual foi apresentada avaliação e aceite do Plano de Resultados, o objetivo não era a regularização da situação de violação dos prazos regulatórios, mas sim estabelecer metas que representassem a melhoria da qualidade dos serviços analisados, sendo de pleno conhecimento dessa Agência que a Neoenergia Coelba ainda precisaria de um novo Ciclo para continuar perseguindo a melhoria da prestação do serviço de ligação nova com obras. Tanto é que, no próprio ofício supracitado, a Agência antecipa a solicitação para que a proposta do Ciclo 2023/2024 fosse encaminhada até 31/07/2023:

20. Todavia, tendo em vista que a Distribuidora necessitará de mais um ciclo de planos de resultados para perseguir as metas regulatórias, esta Superintendência solicita que a COELBA apresente, após o término do 3º trimestre de acompanhamento (até 31 de julho de 2023), novo plano de resultados para o ciclo 2023/2024, com metas para o cumprimento em definitivo dos prazos regulatórios.

9. Apesar de não ter cumprido as metas estabelecidas para o Ciclo 2022/2023, a distribuidora apresentou, durante todo o acompanhamento do Plano, os desafios impostos ao processo, bem como os esforços empreendidos para sua superação. É nesse sentido que, conforme, trechos a seguir, extraídos dos Relatórios de Fiscalização de Acompanhamento do Plano de Resultados, resta demonstrado que tais ações e melhorias foram alcançadas e reconhecidas pela própria ANEEL ao longo ciclo:

a. Relatório de Fiscalização – Acompanhamento da Distribuição nº 4/2023 (1ºT):

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 7/27

3 CONCLUSÃO

9. De acordo com os dados analisados, conclui-se que a COELBA ao final do 1º trimestre do Plano de Resultados conseguiu melhorar os indicadores globais em relação aos valores de

5



referência, a exceção do PME. Além disso, constatou-se que a Distribuidora atingiu a meta para o indicador PAT2.

- b. Relatório de Fiscalização – Acompanhamento da Distribuição nº 8/2023-SFT/ANEEL (2ºT):

3. Conclusão

10. De acordo com os dados analisados, conclui-se que a COELBA ao final do 2º trimestre do Plano de Resultados conseguiu melhorar os indicadores globais em relação aos valores de referência. Além disso, constatou-se que a Distribuidora atingiu a meta para os indicadores PAT2 e PME.

- c. Relatório de Fiscalização – Acompanhamento da Distribuição nº 27/2023-SFT/ANEEL (3ºT):

3. Conclusão

10. De acordo com os dados analisados, conclui-se que a COELBA ao final do 3º trimestre do Plano de Resultados conseguiu melhorar os indicadores globais em relação aos valores de referência. Em relação às metas, nos indicadores QLP, PLA e PAT1, embora ainda estejam acima da meta, apresentam tendência de redução. Além disso, constatou-se que a Distribuidora tem observado a meta para os indicadores PAT2 e PME.

10. Desta forma, conclui-se que, em momento algum, houve sequer a expectativa, posta de forma inequívoca pela Agência, de que a distribuidora sanasse por completo as solicitações de novas ligações com obras fora do prazo. Diante do quantitativo de conexões atrasadas existentes à época, bem como pelas adversidades enfrentadas, não seria factível o alcance de tal cenário.
11. Ainda neste contexto, resta comprovado pelos próprios relatórios emitidos pela ANEEL a efetiva constatação da melhoria do processo ao longo da execução do Plano de Resultado objeto deste Auto de Infração.

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 8/27

V. DA PROPOSTA E ACEITE DO PLANO

12. Na oportunidade de apresentação da proposta do Plano de Resultados, por meio da carta RTC – NCLB 033/2022, de 16/09/2022, a distribuidora ainda sofria impactos decorrentes de fenômenos econômicos mundiais sobre os quais não possuía qualquer margem de gestão, tais como efeitos remanescentes da Pandemia da COVID-19 e do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que desestabilizou a oferta e a precificação de determinados equipamentos em escala mundial. Desta forma, conforme colocado pela SFT no item 20 da EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS do AI 0035/2025, embora houvesse, **em tese**, a oportunidade de considerar tais efeitos para estabelecer as metas a serem atingidas ao fim do ciclo, no contexto existente à época, não foi possível prever a **extensão** e a **duração** destes, conforme será apresentado nos itens a seguir.
13. Desde a Pandemia COVID-19, a queda na produção mundial de insumos teve forte impacto na disponibilidade de EPIs, EPCs, e materiais do segmento elétrico, havendo na Neoenergia Coelba considerável frustração das mobilizações de equipes, ocasionada pela falta de pré-requisitos básicos de equipamentos e ferramental por parte das EPSs. Com a retração do surto do Corona Vírus, verificou-se uma melhoria, ainda incipiente, na produção e disponibilização de insumos essenciais à prestação de serviços. Entretanto, já em fevereiro de 2022, como a deflagração do conflito entre Rússia e Ucrânia, houve forte impacto no setor de ferro e aço, gerando consequências negativas na disponibilidade de materiais, parte essencial para a produção dos serviços e contratação das equipes.
14. Para destacar a relevância da guerra entre Rússia e Ucrânia a causar indisponibilidade de materiais no setor de distribuição de energia elétrica, é essencial abordar os impactos significativos que afetaram a execução das obras do plano de resultados. A guerra causou interrupções nas cadeias de suprimentos e aumentos nos preços de matérias-primas essenciais, como cobre e alumínio, fundamentais à fabricação de componentes elétricos e a modernização das redes de distribuição. Diante do cenário sensível da guerra, e tendo em vista que a Rússia é, indiscutivelmente, um dos maiores produtores do metal no mundo, a interrupção nas cadeias de suprimentos e o aumento dos preços das matérias-primas foram sentidos rapidamente. No entanto, apesar dos efeitos no processo de compra de materiais terem se iniciado nos primeiros meses do Plano, o impacto mais significativo foi observado **ao longo dos meses seguintes**, até mesmo por conta de sanções impostas à exportação russa, que são aplicadas ainda na atualidade, uma vez que a guerra ainda perdura. Para o Brasil, por exemplo, os russos fornecem cerca de 12% (doze por cento) de toda a importação do metal.

15. A Ucrânia, sendo um importante fornecedor de cobre, teve suas exportações interrompidas, resultando em aumento nos preços globais. Além disso, as sanções econômicas contra a Rússia, um dos maiores produtores de cobre, também contribuíram para a volatilidade dos preços. O fornecimento de alumínio, amplamente utilizado em redes de transmissão de energia, também foi afetado pela guerra.
16. Neste contexto, a disponibilidade e os preços de materiais elétricos de distribuição, como transformadores e outros componentes essenciais, foram diretamente afetados, resultando em desafios adicionais para o processo de execução de obras.
17. Considerando que a economia global começou a mostrar sinais de recuperação gradual a partir do segundo semestre de 2023, o que se tem é que, dos últimos anos até a data presente, a Neoenergia Coelba, além das adversidades já apresentadas, passa, também, por grandes desafios relacionados à mobilização de força de trabalho adicional terceirizada, essencial para viabilizar o aumento na execução de serviços. Neste ponto, é importante destacar que, neste momento, o setor elétrico atravessa grande disputa entre agentes de rede no que diz respeito à contratação de mão de obra. Atualmente, o que se percebe no mercado de trabalho é a evasão de profissionais qualificados, atraídos pelos segmentos de geração de energia, especialmente eólicas e solar. Neste contexto, apesar da Neoenergia Coelba vir investindo mais a cada ano, não se pode olvidar que, mesmo com todo o esforço envidado pela distribuidora, a capacidade de execução é limitada por fatores externos e não gerenciáveis, como a dificuldade de mobilização de força de trabalho adicional especializada no setor de construção de redes, além da limitação de materiais.
18. O que se conclui é que os impactos externos materializaram, no período, diversos riscos à operação das empresas prestadoras de serviços. Como relevante agravante dessa situação, o Brasil iniciou, ao final de 2021, um movimento de elevação das taxas básicas de juros, (Selic) que, em 08/2021, era de 5,25% e, atualmente, está no patamar de 13,25%. A elevação da taxa de juros dificulta o crédito das empreiteiras para novas mobilizações, além de premiar investimentos em renda fixa com risco baixo ou inexistente, desestimulando a atividade econômica. Os juros altos no final de 2021 e 2022 impactaram significativamente a mobilização de empresas parceiras, frustrando projeções internas.
19. Na Neoenergia Coelba, o problema da escassez de mão de obra qualificada tem sido recorrente, verificando-se casos de grande relevância e impactos negativos para a operação.

VI. DOS EVENTOS EXTERNOS

20. Com relação às ponderações apresentadas pela SFT no item 21 da EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS do AI 0035/2025, é importante destacar que, embora as chuvas ocorram

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 10/27

anualmente e a Neoenergia Coelba se prepare regularmente para esses eventos, merecem especial atenção **as condições absolutamente excepcionais enfrentadas** nos períodos mencionados a seguir.

21. Em dezembro de 2021, o Estado da Bahia foi assolado por fortes chuvas, tendo sido mensurada, à época, como um dos maiores volumes ocorrido nas últimas décadas. Os diversos impactos causados pelo evento foram tão extremos que, por meio do Ofício nº 713/2021-SFE/ANEEL, de 29 de dezembro de 2021, a ANEEL solicitou relatório contendo as ações tomadas pela distribuidora, bem como dificuldades enfrentadas.
22. Em resposta, no dia 30 de dezembro de 2021, a Neoenergia Coelba apresentou dados divulgados pela Defesa Civil da Bahia, indicando o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado, e a informação de que, dos 141 municípios afetados pelos temporais, 132 se encontravam em situação de emergência sendo que, desses, cerca de 60 sofreram inundações. Além disso, também foi reportado que as fortes chuvas causaram estragos e consequentes interdições em rodovias federais e estaduais.
23. Como consequência, conforme trecho extraído da carta RTC – NCLB 102/2021, *“as equipes de Atendimento Emergencial à falta de energia foram reforçadas **com equipes de construção, inspeção e comerciais**, visando reduzir o tempo dos desligamentos, quando o acesso é possível, e para eliminação das situações de risco de choque elétrico com a população. **Dessa forma, as atividades comerciais que já estavam comprometidas foram ainda mais impactadas**”*. (grifo nosso).
24. O cenário foi de tamanha gravidade, que foi solicitado, por essa Agência, a atualização diária do volume de ocorrências emergenciais em atendimento.
25. Diante do exposto, é inegável o fato de que demais atividades foram diretamente impactadas, havendo, naturalmente, um acúmulo de serviços e solitações de conexão que impactaram negativamente o ano de 2022.
26. Mal a distribuidora havia reestabelecido suas condições normais de operação, iniciou-se novo evento climático com volume de precipitações no final de 2022 e início de 2023 de forma ainda mais intensa, abrupta e, sobretudo, inesperada, quando comparado com os volumes históricos do Estado da Bahia.
27. Vale ressaltar que o desafio não se limita apenas ao volume de chuvas, mas também aos seus efeitos prolongados, como a necessidade de reconstrução de pontes e dificuldades de acesso em determinadas áreas por meses após os eventos. Durante o último trimestre de 2022, a Neoenergia Coelba enfrentou desafios significativos decorrentes dessas chuvas intensas, que, assim como ocorreu no final de 2021, demandaram a desmobilização de equipes dedicadas à execução de obras para atendimento a novas conexões emergenciais

para atender as regiões mais afetadas pelos eventos naturais. Esse período registrou um volume acumulado de chuvas de nada menos de **1.310 mm**, superior aos níveis observados em 2021 e 2023, impactando profundamente diversas regiões da Bahia.

28. Somente no mês de dezembro de 2022, mais de **15 mil pessoas** foram retiradas de suas casas e **94.600** outras foram afetadas, em maior ou menor grau, pelas intensas chuvas. Esses números indicam que mais de **60 municípios** foram impactados, incluindo interrupções em rodovias como a BA-026, no município de Santo Antônio de Jesus, a BA-220 no município de Euclides da Cunha, e na ponte no município de Teodoro Sampaio conforme pode ser observado nas imagens a seguir:



Figura 1 - Cidade de Santo Antonio de Jesus – BA.

Rodovias afetadas



Chuva abre cratera na BR-030 na Bahia — Foto: Reprodução/TV Bahia

Figura 2 - Crateras em rodovias



Figura 3 - Chuva forte abriu cratera gigante em rodovia no sul da Bahia

COELBA



Figura 46 - Publicação na mídia. Acesso em 27/03/2023

Figura 4 – Ações emergenciais tracionadas pelo Governo do Estado

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 13/27

Internal Use



Figura 5 – Impacto nos municípios



Água de barragem transborda e invade ruas de Wenceslau Guimarães, na Bahia — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Figura 6 - Município Wenceslau Guimarães após rompimento de barragem

29. Vale ressaltar que, após a maior tragédia de chuvas em 2021, muitas cidades ainda estavam se recuperando dos desastres naturais, a exemplo daquelas que ainda estavam construindo suas rodovias e recuperando rede elétrica danificada, reparação que leva alguns meses até a volta à normalidade. Nos anos seguintes, as chuvas continuaram com elevada intensidade, causando diversos prejuízos sociais com efeitos danosos diretos sobre as redes, tais como: queda de árvores, rompimento de barragens, aumento de descargas atmosféricas. Esses desastres causaram um grande impacto nas atividades das equipes, que tiveram sua locomoção limitada entre as rodovias que estavam com o solo enxarcado ou danificado.

4.16.3 Registros Fotográficos

Seguem abaixo registros feitos por colaboradores durante a tentativa de prestação de serviços no período.



Figura 48 – Registro feito por colaborador.



Figura 49 – Registro feito por colaborador.

Figura 7 – Registros da situação das estradas após chuvas

30. A ilustração abaixo demonstra em que medida as chuvas em dezembro de 2022 superaram o previsto, quando comparado com outros meses dos anos anteriores. Neste cenário, foi decretado estado de emergência em aproximadamente 50 cidades, conforme Decreto nº 21.806 de 26 de dezembro de 2022 e municipais contantes no **Anexo 1**, e 395 municípios foram impactados diretamente, o que representa o percentual de 95% de toda área de concessão da Neoenergia Coelba.
31. Pela figura, também é possível observar que, em 2022, apenas no mês de dezembro ocorreu nada menos que, aproximadamente, 50% (cinquenta por cento) da precipitação total ocorrida no ano.

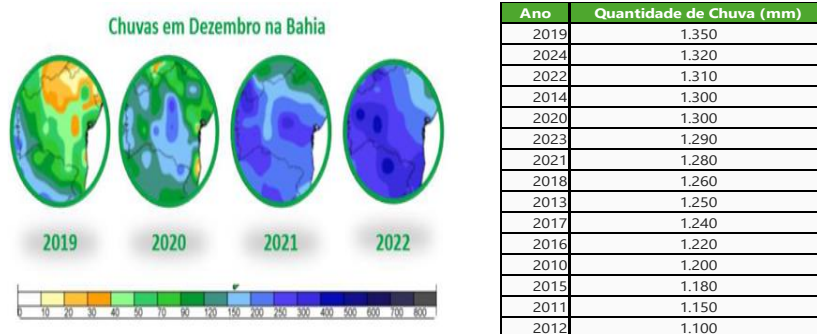


Figura 8 – Histórico de chuvas no mês de dezembro/2022 na Bahia

(fonte: INMET :Tempo)

32. Dentro deste contexto, as equipes ficaram total ou parcialmente impossibilitadas de executar diversas atividades, como a elaboração de projetos com a necessidade de levantamento em campo, a execução de obras e as ligações, e tiveram que ser realocadas para, em caráter emergencial, dedicarem-se a atender as situações críticas e priorizar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nas localidades que oferecessem condições climáticas e de segurança necessárias para a preservação da integridade dos colaboradores e da população.
33. Mesmo após o fim das chuvas, muitas cidades permaneceram com suas estradas de acesso interditadas nos meses seguintes, dificultando a circulação de veículos e pessoas. Isso aumentou a adversidade para as equipes de obras realizarem os serviços de campo. Para mitigar esses desafios e buscar o alcance das metas, foram realizadas várias ações. Dentre elas: **(i)** o georreferenciamento das obras, facilitando assim a roteirização assertiva; **(ii)** o incentivo à execução de obras por parte dos clientes, com intuito de acelerar o processo de conexão, e **(iii)** a priorização de obras que eram ofensoras para os indicadores. Apesar de tais ações terem promovido a melhoria da eficiência e a eficácia do processo de execução de obras, a condição climática adversa e os desastres naturais, que, na proporção em que ocorreram, não poderiam ser previstas pela distribuidora – e, ainda que previsíveis fossem, seus efeitos seriam, de toda forma, inevitáveis - não apenas interromperam as atividades planejadas, mas também demandaram esforços consideráveis para a recuperação das áreas afetadas e a manutenção dos serviços essenciais, o que representou um desafio adicional para a execução do Plano de Resultados ANEEL Ciclo 2022/2023.
34. Adicionalmente, houve significativa dificuldade de execução na região Centro-Oeste, devido à presença de solo rochoso, que requer o uso de explosivos mediante autorização prévia do exército. Importante citar que algumas obras caracterizadas por serem de maior impacto nos indicadores do Plano estavam nestas regiões afetadas. É importante esclarecer, ainda, que embora não tenha havido uma solicitação formal para revisão de metas, **tais dificuldades**

decorrentes desses eventos externos foram apresentadas nas apresentações trimestrais de acompanhamento dos resultados do Plano. Essas questões foram mencionadas tanto nos diversos slides apresentados, quanto de forma verbal durante as exposições, sempre acompanhadas por imagens ilustrativas das áreas afetadas.

35. É importante destacar que, em circunstâncias nas quais os eventos climáticos se apresentam de forma atípica, não é factível compensar de forma linear seus impactos nos meses subsequentes do Plano de Resultados, devido às diversas dificuldades logísticas e operacionais envolvidas, empilhadas ao longo do intervalo mais crítico. O planejamento da Neoenergia Coelba considera uma quantidade fixa de equipes capaz de produzir um número determinado de implantação de postes em determinado período. Assim, quando alguns meses são impactados por eventos adversos, o acúmulo de atividades tende a aumentar progressivamente, tornando ainda mais desafiadora a recuperação do cronograma.
36. Por fim, cumpre destacar que tal situação **é reconhecida pela ANEEL**. Tanto assim que, em 2024, foi aberta a CP 032 com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para aprimoramentos regulatórios associados ao aumento da resiliência do sistema de distribuição e de transmissão a eventos climáticos extremos. Em seu Voto, é colocado pela Diretora Relatora que as mudanças climáticas ocorrem com frequência cada vez maior, afetando o bom funcionamento do sistema elétrico. Diante dessa realidade, a Neoenergia Coelba afirma que vem aprimorando seus processos de forma que as atividades tenham o mínimo impacto possível.
37. Porém, mesmo com todo o gerenciamento realizado, não pode ser desconsiderando que 2022 foi um ano em que a distribuidora estava se recuperando dos impactos naturais ocorridos anteriormente e que as chuvas e enchentes extraordinárias ocorridas no fim daquele ano impactaram nas atividades realizadas ao longo de 2023.
38. Trata-se, à toda evidência, de um **caso fortuito ou de força maior** ("CFFM") nos exatos termos do art. 393 da Lei nº 10.406 (Código Civil), não pela simples ocorrência de chuvas, mas pela sua magnitude e abrangência, além da capacidade de produzir danos em diversas frentes. Vale ressaltar que o CFFM é verificado não apenas pela **imprevisibilidade**, mas também pela **inevitabilidade** dos efeitos por ele causado, na redação do parágrafo único do art. 393 já mencionado.
39. Nesse sentido, traz-se à colação trecho de precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: "*Fácil perceber que não restou configurada a suposta falha no serviço público. A inundação decorreu, sim, de precipitação muito superior à média normalmente observada na localidade naquela época do ano, ou seja, decorreu de evento da natureza, imprevisível e inevitável, o que exclui qualquer tentativa de responsabilização do Poder Público. Vale dizer, os danos suportados pela autora foram fruto de **força maior**.*" (Apelação Cível n. 2008.080857-2, de Balneário Camboriú, rel. Des. Luiz César Medeiros, j. 19.5.2009)

40. Por outro lado, não se afiguraria razoável imputar à Distribuidora o ônus de assumir os efeitos de tal situação, dado que, além de não ter se responsabilizado, sob o ponto de vista contratual, pelos efeitos decorrentes da ocorrência do CFFM, não se lhe poderia exigir a transposição de dificuldades operacionais naturalmente enfrentadas por quaisquer outras empresas, muitas delas a considerar o risco de segurança não só de seus prepostos em campo, como também da população atendida.
41. Menos razoável ainda se afiguraria desconsiderar os efeitos de tal cenário natural atípico, cuja ocorrência se prolongou por meses a fio, entrelaçando-se a, tal qual uma corrente, ou convivendo com os efeitos de uma pandemia global e uma desestabilização de oferta de materiais e equipamentos.

VII. DO DESIMPEDIMENTO DE SOLICITAÇÕES

42. Com relação às solicitações de novas conexões interrompidas, destaca-se que existiu e existe atuação pela empresa voltada para o desbloqueio de obras ao longo do Plano, com o objetivo principal de aprimorar o atendimento ao cliente. No entanto, nem sempre se tem sucesso essas ações. Portanto, as interrupções das obras não foram causadas por atrasos da Neoenergia Coelba na resolução de problemas, mas sim por entraves relacionados à burocracia de órgãos ambientais e à demora na entrega de documentação por parte dos clientes, ou seja, evidentes fatos de terceiro, no caso ambiental um Fato da Administração. Durante este período, foram obtidos excelentes resultados na redução do número de obras interrompidas, o que colaborou para o aumento no volume de obras a serem executadas, sendo avaliado que, considerando as novas solicitações e aquelas que estavam interrompidas e foram liberadas para execução, houve uma (nada desprezível) **superação dos novos entrantes projetados em 10% no ano de 2022 e em 9% no ano de 2023:**

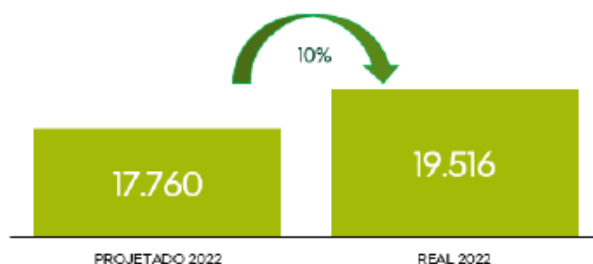


Figura 9 – Comparativo entre projeção e realização de entrantes para 2022

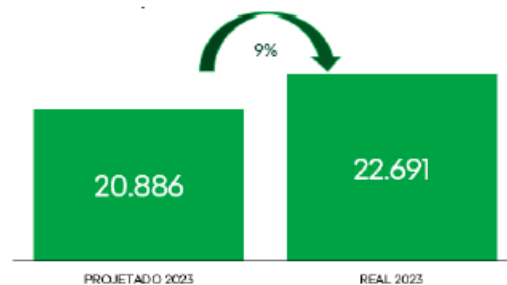


Figura 10 – Comparativo entre projeção e realização de entrantes para 2023

43. Assim, mesmo com o cuidadoso planejamento realizado pela distribuidora na propositura do Ciclo 2022/2023, suas projeções foram superadas pelas sequências de fatos de terceiros ou da natureza. Analisando essa situação em conjunto com os demais fatos já abordados, acerca de impactos econômicos e eventos climáticos, conclui-se que tal situação se configura como mais um fator relevante para que as metas estabelecidas não fossem alcançadas ao final do ciclo, todavia por razões fora da gestão da Distribuidora.

VIII. DAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DO ESTADO DA BAHIA E DA DISPERSÃO DAS OBRAS

44. Em resposta aos itens 29 e 30 da EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA O AUTO DE INFRAÇÃO, a Neoenergia Coelba entende que a dispersão e a complexidade das obras são fatores determinantes que impactam diretamente a execução do plano de resultados. A Bahia, com sua vasta extensão territorial e características geográficas diversificadas, apresenta desafios significativos, especialmente devido ao alto quantitativo de obras em áreas rurais e de difícil acesso.
45. Devido a uma lógica natural de otimização e prudência dos recursos investidos, logística e produtividade das equipes, sempre buscando eficiência nos custos operacionais, com a finalidade de perseguir a modicidade tarifária, há priorização do atendimento de solicitações em regiões onde há maior densidade de conexões a serem realidades. Como consequência, à medida que os pedidos são atendidos, a tendência é que as ligações pendentes se encontrem de forma mais dispersa ao longo do Estado e demandem obras de maior esforço para viabilizar a energização. Este fato foi evidenciado no fechamento do Plano de Resultados Ciclo 2022/2023, conforme imagem a seguir:

Plano de Resultados ANEEL 22/23

Desafios do Ciclo

1º Semestre

Contexto:

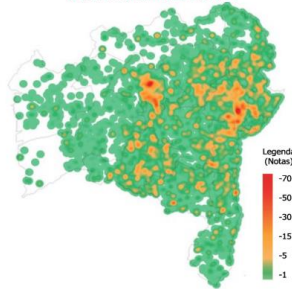
- Chuvas ocorridas nos últimos meses de 2022;
- Aumento de 8% de entrantes quando comparados com o mesmo semestre do ano anterior.

Estratégia Adotada:

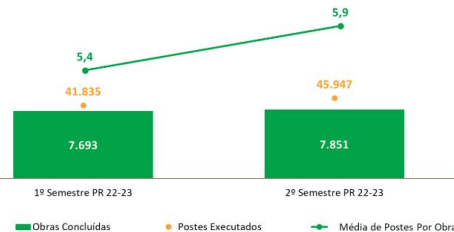
- Foco em obras de menor complexidade com o objetivo de atingir maior volume de execução.



Obras Pendentes Set/23



Avanço das Obras Por Trimestre



Avanço das Ligações Por Trimestre



*Dados realizados até agosto/2023 e projetado para setembro/2023

46. Sem desconsiderar que existe um limite físico e tempo para construir este volume de rede, deve ser observado que essa realidade demanda uma logística altamente complexa, que inclui a mobilização de equipes, transporte de materiais e superação de barreiras naturais, o que inevitavelmente afeta o ritmo da execução e o cumprimento das metas.
47. Mesmo diante dessas condições adversas, a Neoenergia Coelba tem realizado esforços contínuos para atender às demandas, priorizando a execução de muitas obras ao longo do período. No entanto, o volume elevado de projetos dispersos por regiões tão distintas interfere diretamente na capacidade de melhoria imediata. A empresa segue empenhada em otimizar suas operações e superar essas dificuldades, reafirmando o compromisso com a melhoria constante dos serviços prestados à população.

IX. DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

48. No planejamento das obras do PR Ciclo 2022/2023, previu-se que seria necessária uma maior execução de obras para o atingimento dos indicadores. No entanto, a execução das obras planejadas não se tornou plenamente viável, tanto quanto era esperado, devido à combinação dos seguintes fatores, como já exposto:
- 1) Chuvas intensas no final de 2022, acima do comparado no final de 2021 e 2023;
 - 2) Impacto da Guerra entre Rússia e Ucrânia na disponibilidade de materiais pelos fornecedores;
 - 3) Dificuldade em mobilização e impactos da economia.

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiascoelba.com.br

MHS

Pág. 20/27

- 4) Maior volume de liberação de obras interrompidas.
- 5) Obras localizadas em áreas de difícil acesso e distribuídas de forma dispersa.

49. Não há dúvidas de que a Neoenergia Coelba investiu mais na execução das obras no ciclo de 2022/2023, em um esforço realizado com o objetivo de superar as intercorrências ocorridas ao longo do ciclo, conforme pode ser verificado pelo CAPEX disponível para execução das obras ilustrado na Figura 11. Importante ressaltar que, no ano de 2023, ocorreu um aumento de investimento de 50% em relação ao ano anterior e, para o ano seguinte, o acréscimo foi de 36% comparado a 2023.

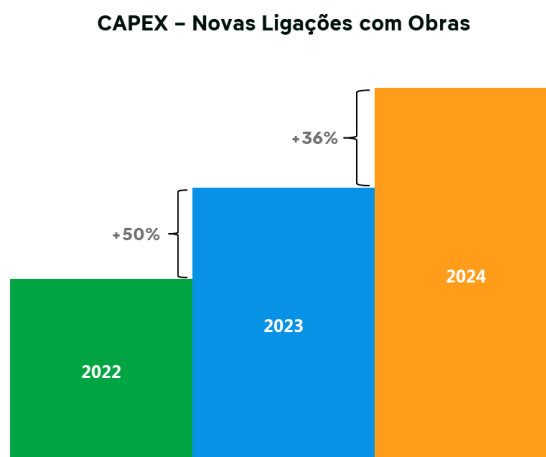


Figura 11 - Investimento para atendimento a solicitações de novas ligações e aumento de carga com obras

50. Entretanto, conforme já colocado anteriormente, a capacidade de execução foi limitada pela disponibilidade de equipes e materiais, além de ter sido afetada, no período, por fatores alheios à gestão da Distribuidora.

X. DA CONVERSÃO DA PENALIDADE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER

51. Conforme previsto na REN 846, artigos 14 e 15, há previsão para que, **alternativamente à aplicação de multa**, a penalidade aplicada seja a “obrigação de fazer”. Diante de tal expressa previsão regulatória e considerando que:

- a. A ação fiscalizadora da ANEEL visará, primordialmente, à educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, à prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos;

- b. A Neoenergia Coelba, no momento da fiscalização em questão, encontrava-se em fase de execução do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024, entendido como necessário pela ANEEL desde o estabelecimento do Ciclo 2022/2023;
- c. As metas estabelecidas para o Ciclo 2022/2023 não foram atingidas devido a **fatores externos e não gerenciáveis** por esta distribuidora, caso fortuito ou de força maior nos termos do art. 393, caput e parágrafo único, como demonstrado por esta distribuidora;
- d. As metas estabelecidas para o Ciclo 2023/2024 foram alcançadas com êxito, o que comprova o comprometimento, o máximo esforço e a qualidade de gestão da empresa, sendo fruto também dos investimentos realizados;
- e. É necessário que esta distribuidora siga incrementando os investimentos e esforços necessários para perseguir o cumprimento dos prazos regulados associados ao atendimento de ligações com obras;
- f. O Estado da Bahia possui grande potencial de desenvolvimento econômico, o que significa que há e haverá elevada demanda de novas conexões a serem realizadas;
- g. A importância de que o recurso que seria destinado ao pagamento da multa seja direcionado à solução definitiva da regularização do atendimento de ligações com obra conforme prazos regulados, sendo este serviço de interesse de toda a sociedade, ou seja, aplicar-se-ia o valor pecuniário da imputação diretamente na solução do problema enfrentado;
- h. Estando no contexto de Plano de Resultados, o qual é pactuado a partir de premissas e circunstâncias que não são absolutas e, portanto, podem ser alteradas ou ajustadas ao longo do ciclo estabelecido, há precedente, conforme determinação emitida por meio do Auto de Infração nº 30/2024-SFT, de que o não cumprimento das metas estabelecidas em Plano de Resultados implique na obrigação de fazer.

A Neoenergia Coelba solicita que a multa seja convertida em obrigação de fazer, se comprometendo a **regularizar a situação de violação dos prazos de ligações com obras até dezembro/2027**. Para isso, como forma de demonstrar seu comprometimento, enviará, em até 2 meses após a decisão de conversão para obrigação de fazer, plano de ação para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

XI. DO ENQUADRAMENTO DA PENALIDADE NO GRUPO IV

52. Conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 846/2019, as infrações sujeitas a penalidade de multa devem ser enquadradas em grupos específicos, com respectivo percentual a incidir sobre a base de cálculo estabelecida no regulamento. Na EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS associada ao AI nº 0035/2025-SFT, observa-se que a fiscalização enquadrou a Não Conformidade de descumprimento do prazo de conclusão de obras no grupo IV, por

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 22/27

“deixar de atender pedido de serviços nos prazos e nas condições estabelecidas na legislação ou no contrato”.

53. Entretanto, fazendo mais detida leitura do regulamento citado, observa-se que, no artigo 11, que relaciona as infrações enquadráveis no Grupo III, é previsto, no inciso III, a infração associada ao descumprimento do disposto nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, qual seja, Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.
54. Uma vez que a infração objeto do AI em questão é referente, justamente, ao descumprimento de prazos previstos no artigo 88 da REN 1.000/21 e que o processo punitivo não tem como objetivo aplicar a maior multa possível, mas sim a multa mais adequada e justa aos agentes, atendendo ao princípio da finalidade educativa, assim entende-se que o enquadramento correto deve ser o do grupo III, com percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento).

XII. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

55. Conforme apresentado pela fiscalização na EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, *“a gravidade da infração está relacionada às dificuldades relevantes que são impostas quando há restrição do acesso ao serviço de energia elétrica, considerado de natureza essencial. Além disso, a gravidade da infração está caracterizada pelos possíveis impactos aos consumidores e às regiões afetadas pela má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica relacionada aos pedidos de ligações novas. A demora por suprimento de energia pode causar prejuízos residenciais e comerciais como também provocar queda da produtividade industrial, quando se têm demanda reprimida. [...]”*. Já com relação aos danos para os usuários, a SFT/ANEEL ponderou, *“a existência de danos concretos ao serviço e aos usuários em decorrência da infração caracterizados pela demora para suprimento de energia elétrica diante da inobservância dos prazos regulatórios”*.
56. Considerando-se os dados de dezembro de 2024, em que havia 5.496 solicitações de acesso com o prazo de obra atrasado, de um total de 15.883 solicitações pendentes, tem-se que do total de solicitações em atraso, 728 pedidos são associados a alteração de carga. Ou seja, 13,25% das solicitações pendentes de atendimento fora do prazo regulado estão associadas a unidades consumidoras que já possuíam o fornecimento de energia elétrica, inexistindo prejuízo por não estarem conectadas.
57. Neste contexto, uma vez que a gravidade e danos calculados por essa Agência levaram em consideração o prejuízo decorrente da AUSÊNCIA DE SUPRIMENTO de energia elétrica, faz-se necessário revisar os valores associados à Gravidade da infração e Danos ao serviço e/ou aos usuários, de forma que seja considerado que, para aquelas unidades já conectadas,

eventual prejuízo decorrente do atraso do serviço regulado é de menor impacto e de natureza diversa.

58. Além disso, entende-se que mereceria revisão a argumentação contida na EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, de que fora considerada na estipulação da gravidade a oportunidade dada à Distribuidora para a melhoria dos serviços por meio de Plano, porém com resultados insatisfatórios. Fato é que, mesmo com todo o contexto de impactos decorrentes de eventos climáticos (caracterizados como caso fortuito e de força maior) e econômicos, avanços ocorreram, apesar do resultado ter ficado aquém da meta estipulada. Entretanto, a estipulação em 100% (cem por cento) equivaleria a afirmar que a Distribuidora não teria se empenhado na busca do cumprimento do Plano, o que não consta das constatações da própria fiscalização.
59. É incontroverso o fato de que houve investimento financeiro, mobilização operacional e esforço das equipes, com avanços sentidos ao longo do Plano, conforme evidenciado pelos relatórios citados no item 9 da presente.
60. Ainda nesta conjuntura, não se pode olvidar que as concessionárias de energia elétrica já são penalizadas pelo atraso de serviços regulados. Conforme previsto no artigo 440 da REN 1.000/21, o descumprimento de prazos regulados implica na realização de compensação financeira, cuja metodologia de cálculo prevê parcela fixa, que incentiva a não violação do prazo, e parcela variável, que incentiva a busca pela regularização no menor prazo possível em caso de violação. Tal metodologia foi implantada a partir da publicação do regulamento citado, que revogou a Resolução Normativa ANEEL nº 414, e é importante destacar que sua alteração majorou substancialmente os valores de compensação pagos pelas distribuidoras, podendo chegar em aumento de até 14% do valor pago conforme metodologia antiga.
61. Diante do exposto, e na linha de entendimento de que o objetivo da Agência é aplicar a multa adequada e justa, conclui-se pela necessidade de revisão dos valores associados à;
- a. Gravidade, sendo sugerido percentual de 70%, considerando o volume de pedidos atrasados de **novas ligações** as adversidades enfrentadas pela distribuidora;
 - b. Danos causados, sendo sugerido percentual de 5%, uma vez que 13,25% das unidades já possuíam fornecimento de energia elétrica e que, para todos os serviços realizados fora do prazo, é realizado o pagamento de compensação financeira conforme disposições regulatórias; e
 - c. Abrangência, sendo sugerido percentual de 30%, de forma a desconsiderar do cálculo os 728 pedidos fora do prazo que são referentes a aumento de carga.

XIII. DOS ATENUANTES

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 24/27

62. O art. 16 do Anexo I do Decreto n. 2.335 estabelece que “a ação fiscalizadora da ANEEL visará, primordialmente, à educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, à prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos”.

63. Neste sentido, visando prevenir, educar e desestimular condutas violadoras dos contratos, o art. 24 da REN 846 estabeleceu a consideração de atenuantes na fixação da multa quando há a reparação do dano e a cessação da infração:

*"Art. 24. Do valor da multa calculado na forma do art. 23, serão deduzidos os percentuais abaixo, de forma não cumulativa, caso incidam as seguintes circunstâncias atenuantes:
I - 95% (noventa e cinco por cento), no caso de cessação espontânea da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, previamente à comunicação formal do agente quanto à realização de ação de fiscalização ou da lavratura de Termo de Notificação - TN decorrente de processo de monitoramento e controle; ou
II - 50% (cinquenta por cento), no caso de cessação da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, até o fim do prazo estabelecido para manifestação ao TN."*

64. A essência do art. 24, da REN 846 já foi reconhecida pela Diretoria Colegiada da ANEEL e pela SFE (atual SFT) em processos anteriores, quando foram utilizados redutores da penalidade em razão da melhoria dos indicadores de um ano para outro.

65. O primeiro exemplo ocorreu quando do julgamento do Processo Administrativo n. 48500.004556/03-87, no qual a Diretoria Colegiada da ANEEL reduziu o valor da penalidade de R\$ 1.005.548,37 para R\$ 353.349,70 (redução de 65%), com o seguinte fundamento:

"6. O diretor responsável à época pelo acolhimento da defesa, após analisar os argumentos apresentados pela Concessionária e com base no Parecer Técnico nº 006/2004-SRD/ANEEL, da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, decidiu reduzir a multa inicialmente aplicada para R\$ 353.349,70..., conforme constou do Despacho nº 191, de 17 de março de 2004, publicado no DOU em 18 de março de 2004. O referido valor foi obtido após a aplicação de um redutor proporcional a melhoria obtida no número de consumidores atingidos no ano de 2002 em relação ao ano anterior, ou seja, 64,86%, expurgando-se os conjuntos justificados pela Concessionária." (grifo nosso)

66. No segundo caso, a própria SFE, ao analisar o Pedido de Reconsideração do Auto de Infração n. 0013/2021-SFE (processo administrativo n. 48500.001776/2021-75), houve por bem

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiaoelba.com.br

MHS

Pág. 25/27

reduzir o valor da penalidade em 25% (de R\$ 3.416.596,03 para R\$ 2.562.447,02), por considerar que “os indicadores apresentados pela Distribuidora melhoraram de maneira significativa e consistente” entre os anos de 2020 (ano fiscalizado) e 2021.

67. No caso concreto da Neoenergia Coelba, foi apresentado pela própria fiscalização, em sua Exposição de Motivos, a melhoria substancial alcançada pela distribuidora no ano de 2024, passando o percentual de ligações atrasadas de 72%, em janeiro, para 35%. Adicionalmente, no dia 25/02/2025, foi realizada a reunião de encerramento do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024, momento em que foi apresentado pela distribuidora que todas as metas estabelecidas foram alcançadas, conforme imagem a seguir:

Neoenergia Coelba		
Indicador	Meta Ciclo 23-24	Real dez/24
QLP	18.556	15.883 ✓
PAT 1	167	145 ✓
PAT 2	347	268 ✓
PAT 3	1.320	968 ✓
PLA	40%	35% ✓
PMEA	0	0 ✓

Figura 12 – Resultado do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024

XIV. DOS PEDIDOS

68. Diante do exposto, considerando que:
- O Ciclo 2023/2024 do Plano de Resultado de Ligações com Obras da Coelba, o qual é uma continuidade do ciclo anterior e objeto deste Auto de Infração, foi concluído com êxito; e
 - A Neoenergia Coelba, mesmo diante das adversidades enfrentadas, alheias à sua gestão, tem se mostrado comprometida e dedicada a sempre buscar melhorias na prestação de seus serviços;
 - O Estado da Bahia está em constante crescimento, tornando necessário que a distribuidora aplique o máximo de recursos para não represar o atendimento de novas demandas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado;
 - O que aqui foi exposto, em especial acerca dos eventos alheio a Gestão da distribuidora, e melhorias apresentadas nos relatórios de acompanhamento da própria ANEEL.
69. A Neoenergia Coelba requer:

Av. Edgard Santos, 300
Narandiba, Salvador – BA
CEP 41181-900
Telefone +55 (71) 99971.4529
www.neoenergiacoelba.com.br

MHS

Pág. 26/27

- i) A anulação do Auto de Infração em questão, tendo em vista que os recursos são aplicados diretamente na melhoria da prestação dos serviços aos clientes, e por tudo o que foi arrazoadado neste recurso.; **ou**
- ii) Alternativamente, caso não seja acatado o pedido anterior, que a penalidade seja convertida em **obrigação de fazer**, nos termos dos artigos 14 e 15 da REN 846/2019, conforme arrazoadado o item X deste recurso;
- iii) Não sendo acatado o item anterior, que o valor da multa seja recalculado considerando o quanto exposto nos itens XI, XII e XIII desse recurso, que tratam do enquadramento da infração, da dosimetria aplicada e dos atenuantes;
- iv) Em caso de não acolhimento, por essa Superintendência, dos argumentos aqui apresentados, sejam os presentes autos encaminhados à Diretoria da ANEEL, como Recurso em última instância.